Lima, 31 de diciembre de 2025

INFORME TECNICO N° 002868-2025-SERVIR-GPGSC

A	:	**BETTSY DIANA ROSAS ROSALES** GERENTE DE POLÍTICAS DE GESTIÓN DEL SERVICIO CIVIL
De	:	**SIXTO JOSEPH BARRIGA ALBIS** EJECUTIVO DE SOPORTE Y ORIENTACIÓN LEGAL
Asunto	:	a) Sobre el desempeño de labores administrativas por obreros municipales b) Sobre el cumplimiento del perfil o requisitos para acceder a la administración pública
Referencia	:	Oficio N° 036-2023-MPYLO/SITRAMUN.E-JD

I. Objeto de la consulta

Mediante el documento de la referencia, el secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales Empleados (SITRAMUN) formula a la Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR las siguientes consultas:

1. ¿Los obreros municipales pueden ser designados en funciones administrativas como jefes de unidad?

2. ¿Se puede contratar personal sin perfil profesional idóneo para asumir cargos de responsabilidad administrativa funcional?

II. Análisis

Competencias de SERVIR

2.1 La Autoridad Nacional del Servicio Civil – SERVIR es un organismo rector que define, implementa y supervisa las políticas de personal de todo el Estado. No puede entenderse que como parte de sus competencias se encuentra el constituirse en una instancia administrativa o consultiva previa a la adopción de decisiones individuales que adopte cada entidad.

2.2 Debe precisarse que las consultas que absuelve SERVIR son aquellas referidas al sentido y alcance de la normativa aplicable al Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos, planteadas sobre temas genéricos y vinculados entre sí, sin hacer alusión a asuntos concretos o específicos. Por lo tanto, las conclusiones del presente informe no se encuentran vinculadas necesariamente a situación particular alguna.

2.3 Considerando lo señalado hasta este punto resulta evidente que no corresponde a SERVIR –a través de una opinión técnica– emitir pronunciamiento sobre alguna situación concreta. Por ello el presente informe examina las nociones generales a considerar sobre las materias de la presente consulta.

Sobre el desempeño de labores administrativas por obreros municipales

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR** e ingresando la siguiente clave: **VJK1TNY**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

2.4 Al respecto, de acuerdo al artículo 8 de la Ley N° 27972, Ley Orgánica de Municipalidades, la administración municipal está integrada por los funcionarios y servidores públicos, empleados y obreros, que prestan servicios para la municipalidad.

2.5 Por su parte, el artículo 37 del mismo dispositivo legal, señala que los funcionarios y empleados de las municipalidades se sujetan al régimen laboral general aplicable a la administración pública, conforme a ley; mientras que los obreros que prestan sus servicios a las municipalidades son servidores públicos sujetos al régimen laboral de la actividad privada.

2.6 Bajo este marco normativo, se aprecia que en la administración municipal existen: i) los funcionarios, ii) los empleados y iii) los obreros. Esta diferenciación responde a la noción tradicional basada en la labor realizada por el trabajador, así, mediante el Informe Legal N° 206-2010-SERVIR/GG-OAJ[1] (disponible en www.gob.pe/servir), se indicó lo siguiente: *"(..) mientras obrero es aquel que realiza trabajo preponderantemente manual, empleado es el que cumple una labor preponderantemente intelectual."*

2.7 En esa línea, en el Primer Pleno Casatorio Laboral de la Corte Suprema de Justicia de la República[2], la Segunda Sala de Derecho Constitucional y Social Transitoria en la Casación Laboral señala: *"(…) A los primeros (obreros) se les atribuye la realización de labores predominantemente manuales, y a los segundos (empleados), labores predominantemente intelectuales. (…)"*

2.8 Partiendo de la distinción anterior, y para efectos de atender la primera consulta, nos remitimos al Informe Técnico N° 002806-2022-SERVIR-GPGSC[3] (disponible en www.gob.pe/servir), que recomendamos revisar para mayor detalle, y en el cual se señaló:

> *"(…)*
>
> *2.6 Asimismo, es menester acotar que la distinción entre obrero y empleado ha estado ligada a la labor realizada por el trabajador, distinguiendo al obrero como aquel que realiza preponderantemente un trabajo manual, en tanto que el empleado realiza una labor de carácter intelectual. Esta diferencia originó que se les reconozca un régimen propio.*
>
> *(…)*
>
> *2.10 Siendo así, y advirtiendo la evidente diferencia en la naturaleza de las labores entre el personal administrativo y los obreros municipales,* ***no resultaría posible que un obrero desempeñe tareas de oficina en un gobierno local****. De igual modo, tampoco resultaría viable que los funcionarios y empleados ejerzan funciones de obreros municipales.*
>
> *(…)"*
>
> (Énfasis agregado)

[1] Ver en: https://storage.servir.gob.pe/normatividad/Informes_Legales/2010/InformeLegal_206-2010-SERVIR-OAJ.pdf
[2] Ver en: https://www.pj.gob.pe/wps/wcm/connect/ca0f74004fa1849c84e394e9e95470c5/I+PLENO+CASATORIO+LABORAL+FINAL+%281%29.pdf?MOD=AJPERES&CACHEID=ca0f74004fa1849c84e394e9e95470c5
[3] Ver en: https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/7247342/6199401-informe-tecnico-n-002806-2022-servir-gpgsc.pdf?v=1732052490

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR** e ingresando la siguiente clave: **VJK1TNY**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

2.9 De lo señalado se deriva que, dada las funciones que realizan los obreros municipales, esto es, preponderantemente manual, no es posible que realicen labores administrativas en la municipalidad. No obstante, debemos aclarar que, lo indicado no impide que previo concurso público de méritos, el obrero municipal ocupe un puesto administrativo, pues ello representa una manifestación del ejercicio de su derecho constitucional al trabajo[4]; así también, que pueda ser designado en un cargo de confianza, siempre que cumpla el perfil del puesto, para lo cual, previamente corresponderá que suspenda de modo perfecto su vínculo preexistente a través de una licencia sin goce de haber o renuncie a su puesto (de obrero), a fin de no incurrir en la prohibición de doble percepción.

Sobre el cumplimiento del perfil o requisitos para acceder a la administración pública

2.10 De conformidad con el literal d) del artículo 7 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público (en adelante, la LMEP), es un requisito para postular al empleo público el reunir los requisitos y/o atributos propios de la plaza vacante.

2.11 Para tal efecto, las entidades públicas establecen los requisitos de las plazas o puestos en sus instrumentos de gestión interna, tales como el Manual de Clasificador de Cargos (MCC), el Manual de Perfiles de Puestos (MPP), el Manual de Organización y Funciones (MOF), evaluando de forma permanente su actualización.

2.12 En esa línea, corresponde a las entidades públicas, en función a sus necesidades, a través de sus documentos de gestión interna, establecer los requisitos mínimos para el acceso a los cargos y puestos previstos en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP), CAP Provisional o Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE), incluidos aquellos cargos calificados como de confianza; así como verificar el cumplimiento de los requisitos de modo previo a la vinculación.

2.13 Por su parte, las personas que ingresan a la administración pública, indistintamente del régimen laboral de vinculación, ya sea por concurso público o vía designación, deben cumplir necesariamente con los requisitos mínimos o perfil establecidos en los documentos de gestión interna vigentes de cada entidad pública o en la normativa aplicable[5].

2.14 De esta manera, y respecto de la segunda consulta, corresponde a la entidad, de modo previo a la vinculación de una persona, verificar que esta cumpla los requisitos mínimos o el perfil establecidos en los documentos de gestión interna o en la normativa aplicable; siendo que, la contratación de personal inobservando la regla del literal d) del artículo 7 de la LMEP constituye una vulneración al interés general e impide la existencia de una relación válida, siendo nulo de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales[6] de quien lo promueva, ordena o permita[7].

III. Conclusiones

3.1 Dada las funciones que realizan los obreros municipales, esto es, preponderantemente manual, no es posible que realicen labores administrativas en la municipalidad. Ello no impide que previo concurso

[4] *"Artículo 22.- El trabajo es un deber y un derecho. Es base del bienestar social y un medio de realización de la persona."*

[5] De tratarse de directivos públicos de libre designación y remoción, sean de confianza o no, se debe verificar el cumplimiento de los requisitos mínimos establecidos en la Ley N° 31419, modificado por Ley N° 32507, y su Reglamento, aprobado por Decreto Supremo N° 053-2022-PCM, modificado por Decretos Supremos N°s 127-2024-PCM y 145-2025-PCM.

[6] Al respecto, corresponde tener en cuenta lo establecido en el artículo 381 del Código Penal, modificado por la Ley N° 31676.

[7] Artículo 9 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público.

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR** e ingresando la siguiente clave: **VJK1TNY**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml

público de méritos, el obrero municipal ocupe un puesto administrativo, pues ello representa una manifestación del ejercicio de su derecho constitucional al trabajo; así también, que pueda ser designado en un cargo de confianza, siempre que cumpla el perfil del puesto, para lo cual, previamente corresponderá que suspenda de modo perfecto su vínculo preexistente a través de una licencia sin goce de haber o renuncie a su puesto (de obrero), a fin de no incurrir en la prohibición de doble percepción

3.2 Corresponde a la entidad, de modo previo a la vinculación de una persona, verificar que esta cumpla los requisitos mínimos o el perfil establecidos en los documentos de gestión interna o en la normativa aplicable; siendo que, la contratación de personal inobservando la regla del literal d) del artículo 7 de la Ley N° 28175, Ley Marco del Empleo Público, constituye una vulneración al interés general e impide la existencia de una relación válida, siendo nulo de pleno derecho el acto administrativo que las contravenga, sin perjuicio de las responsabilidades administrativas, civiles o penales de quien lo promueva, ordena o permita.

Atentamente,

Firmado por
SIXTO JOSEPH BARRIGA ALBIS
Ejecutivo de Soporte y Orientación Legal
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil

Firmado por (VB)
CLAUDIA ALEJANDRA CERDEÑA GARCIA
Especialista de Soporte y Orientación Legal de Políticas de Gestión del Servicio Civil
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil

Firmado por (VB)
ESTRELLITA MAYLIN BRAVO COLAN
Analista Jurídico II
Gerencia de Políticas de Gestión del Servicio Civil

BDRR/sjba/ccg/embc
K:\8. Consultas y Opinión Técnica\02 Informes técnicos\2025
Reg. 0012673-2025

Esta es una copia auténtica imprimible de un documento electrónico archivado en la Autoridad Nacional del Servicio Civil - SERVIR, aplicando lo dispuesto por el Art. 25 de D.S. 070-2013-PCM y la Tercera Disposición Complementaria Final del D.S. 026-2016-PCM. Su autenticidad e integridad pueden ser contrastadas a través de la siguiente dirección web: **https://sgd.servir.gob.pe/VerificaDocumentoSERVIR** e ingresando la siguiente clave: **VJK1TNY**

Documento electrónico firmado digitalmente en el marco de la Ley N°27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales, su Reglamento y modificatorias. La integridad del documento y la autoría de la(s) firma(s) pueden ser verificadas en: https://apps.firmaperu.gob.pe/web/validador.xhtml